



CONVENIO MODIFICATORIO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V. Y RESTAURANTES Y SERVICIOS AYAM SA DE CV (en adelante, “Convenio Modificatorio”)

Entre los suscritos, **TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.**, quien para los efectos del presente se denominará “Rappi”, por una parte; y **RESTAURANTES Y SERVICIOS AYAM SA DE CV**, quien para los efectos del presente se denominará “Aliado”; y en conjunto las “Partes”, quienes han acreditado previamente su personalidad, celebran el presente Convenio Modificatorio, de conformidad con las siguientes:

DECLARACIONES

- I. Las Partes declaran que suscribieron un Acuerdo de Cooperación (fuere modificado o adicionado en su oportunidad, en adelante, “Acuerdo”) de fecha 05 de julio del 2019, en virtud del cual Rappi dispone en favor del Aliado de un espacio en la Plataforma Rappi para que éste pueda exhibir, ofrecer y comercializar sus productos por medio de la misma.
- II. El Acuerdo actualmente se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales.
- III. Las Partes declaran que, la aplicación y efectos del presente Convenio Modificatorio serán únicamente sobre la marca denominada “**Oriental Wok Xalapa City (Oriental Woke Centro Xalapa, Oriental Wok Xalapa City)**” (en adelante, “Marca”), la cual es operada por el Aliado.
- IV. Las Partes declaran conjuntamente que es su deseo celebrar y obligarse en los términos del presente Convenio Modificatorio, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Definiciones. - Todas las palabras con mayúscula inicial o con mayúsculas utilizadas en el presente Convenio Modificatorio y que no se encuentren definidas en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Acuerdo. A su vez, las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en el Acuerdo, tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

CLÁUSULA SEGUNDA. Modificación. El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto modificar el valor cobrado por Rappi por concepto del uso y alquiler de la Plataforma



Rappi. Dicho valor se modifica al **28% (veintiocho por ciento) más IVA** del total transado en la Plataforma Rappi, el cual regirá y surtirá sus efectos a partir de la firma del presente Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA TERCERA. Adición. Las Partes de común acuerdo adicionan la siguiente Cláusula al Acuerdo referenciadas a continuación de la presente Cláusula Tercera del Convenio Modificatorio, la cual regirá de conformidad con lo establecido a continuación:

“Condiciones especiales. En adición al presente Acuerdo de Cooperación, al Aliado le aplicarán las condiciones especiales de los “*Aliados Comerciales Premium*”, de conformidad con lo establecido en el siguiente enlace: https://legalaliados.rappi.com/?page_id=6 o el enlace que Rappi informe al Aliado para tal efecto.

Se aclara que en el caso en el que dichas condiciones especiales sean modificadas, Rappi notificará al Aliado con una anticipación mínima de 8 (ocho) días hábiles.”

CLÁUSULA CUARTA. Integridad. Las Partes acuerdan que en todo aquello que no haya sido modificado expresamente mediante el presente Convenio Modificatorio, el Acuerdo continuará ejecutándose en iguales condiciones a lo inicialmente pactado en dicho documento y cualquier otro Anexo/Convenio Modificatorio suscrito entre las Partes.

En fe de lo expuesto se firma de forma electrónica, dejando constancia en mensaje de datos el **20 de Octubre de 2022.**

**TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE
C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO ALBERTO SOLÍS
OSTROSKY**

**RESTAURANTES Y SERVICIOS
AYAM SA DE CV**

**REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ADÁN MANCILLA
CONTRERAS**



ESPACIO DEJADO EN BLANCO A PROPÓSITO

CERTIFICADO DE MENSAJE DE DATOS Y VINCULACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

ID DEL DOCUMENTO

6351750e5d1f753338e6f597

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Legal MX - Convenio Modificadorio - Cambio Take Rate - PREMIUM BUCKET Rappi & RESTAURANTES Y SERVICIOS AYAM SA DE CV - Oriental Wok Xalapa City - 20.10.22.docx.pdf

TIPO DE FIRMA

Firma Electrónica

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES

Razón Social: Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.**Representante Legal:** Alejandro Alberto Solís Ostrosky**Correo Electrónico:** asolis@rappi.com**Hash:** ClkzGKixnL+pkzrCoJ6o+++ccuah/nqBlcvD9YPhYhU=**Dirección IP:** 45.168.235.250**Firmado el:** 20/oct/2022 11:37:13 GMT-5**Razón Social:** RESTAURANTES Y SERVICIOS AYAM SA DE CV**Representante Legal:** JOSÉ ADÁN MANCILLA CONTRERAS**Correo Electrónico:** orientalwok_xal@hotmail.com**Hash:** BSkp8cYPpOhaf6/vT/z86HQiqn8p3LsX3jZyUOerSPM=**Dirección IP:** 177.240.169.53**Visualización del Mensaje de datos:** 28/oct/2022 16:20:46 GMT-5**Firmado el:** 31/oct/2022 13:14:16 GMT-6

FECHA DE FIRMA A LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO

31/oct/2022 13:14:16 GMT-6

URL de la Auditoría

<https://rappi.app.trato.io/r/hgXm9darL>

*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.

Document digitally certified by:



Date: 2022-10-31 13:14:17 -0600

Location: Ciudad de México

Contract ID: 6351750e5d1f753338e6f597

Contract Name: Legal MX - Convenio Modificadorio -
Cambio Take Rate - PREMIUM
BUCKET Rappi & RESTAURANTES Y
SERVICIOS AYAM SA DE CV -
Oriental Wok Xalapa City